

少年事件に関する次の1から6までの各記述につき、誤っているものはどれか。(改)

1. 検察官は、少年被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、家庭裁判所から逆送を受けた場合を除いて、全件を家庭裁判所に送致しなければならない。
2. 家庭裁判所の少年審判は、非行事実につき争いがある場合には、成人の刑事事件と同様に、伝聞法則の適用がある。
3. 家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを検察官に送致しなければならない。(改)
4. 少年の刑事事件につき、少年に対して長期3年以上の有期拘禁刑をもって処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。(改)
5. 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、その者が18歳、19歳であっても、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。(改)
6. 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪、死刑又は無期若しくは短期2年以上の拘禁刑に当たる罪の事件において、その非行事実を認定するための審判の手續に検察官が関与する必要があると認めるときは、家庭裁判所は、審判に検察官を出席させることができる。(改)

No143

少年法

正答率

H22-40

正解

2、4、5、6

60%

1 正しい

少年法 42 条 1 項前段。検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思量するときは、同法 45 条 5 号本文に規定する場合〔注：家庭裁判所から逆送を受けた場合〕を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならないとされ、少年の犯罪事件について全件送致主義をとることを明らかにしている。したがって、本記述は正しい。

2 誤っている

家庭裁判所の少年審判（少年法 3 条）の場合は、少年の刑事事件の場合と異なり、刑事訴訟法の準用についての規定がないことから（同法 40 条参照）、伝聞法則の適用はない。これは、少年審判は、通常の刑事訴訟手続とは別個の手続であることに基づく。実質的に考えても、少年審判手続は、事件の送致とともに供述調書等を含む証拠が一括して送付され（少年審判規則 8 条 2 項）、裁判官はそれらの証拠による一定の心証を得た上で調査命令や審判開始決定を行い、審判手続に入るという構造になっている点、検察官の関与は必要的ではなく（少年法 22 条の 2 参照）、伝聞法則を適用する前提となる対審構造の存在も観念できない点からも、伝聞法則の適用はない。

3 正しい

少年法 20 条 1 項。家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。したがって、本記述は正しい。

4 誤っている

平成 26 年改正少年法 52 条 1 項本文。少年に対して有期拘禁刑をもって処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の 2 分の 1（長期が 10 年を下回るときは、長期から 5 年を減じた期間。）を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。これは、行刑（施設における矯正教育）上の効果を狙ったものである。本記述は、少年法 52 条 1 項が、「有期拘禁刑をもって処断すべきとき」に適用があるところ、「長期 3 年以上の有期拘禁刑をもって処断すべきとき」に限定している点で、誤っている。また、本記述は、少年法 52 条 1 項が、「長期の 2 分の 1（長期が 10 年を下回るときは、長期から 5 年を減じた期間。）を下回らない範囲内において短期を定め」ることを規定しているところ、「その刑の範囲内において」「短期を定め」としている点で、誤っている。したがって、本記述は誤っている。

5 誤っている

少年法 61 条、68 条。少年法 61 条は、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないとしている。これは、少年の名誉やプライバシーを保護するとともに非行の克服による健全な成長を実現するために、報道機関による事件報道に抑制を求めたものである。もっとも、令和 3 年改正により、18 歳、19 歳の者は「特定少年」（少年法 62 条 1 項）とされ、少年法 68 条は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における本人を推知させる記事又は写真については、略式手続で処理される場合を除いて、同法 61 条の適用を排除している。したがって、本記述は誤っている。

6 誤っている

平成26年改正少年法22条の2第1項。家庭裁判所は、同法3条1項1号に掲げる「罪を犯した少年」に係る事件であって、同法22条の2第1項に掲げる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手續に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもって、審判に検察官を出席させることができる。そして、同法22条の2第1項は、対象犯罪として、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる罪」を挙げている。本記述は、少年法22条の2第1項が、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる罪」の事件に適用があるところ、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪、死刑又は無期若しくは短期2年以上の拘禁刑に当たる罪」の事件に適用があるとしている点で、誤っている。したがって、本記述は誤っている。

以上により、誤っている記述は、2と4と5と6である。

なお、平成22年の出題当時、平成26年改正前少年法52条1項によれば、「長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。」とされていた。また、平成26年改正前少年法22条の2第1項によれば、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」(同項1号)、「死刑又は無期若しくは短期2年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」(同項2号)の事件につき、「その非行事実を認定するための審判の手續に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもって、審判に検察官を出席させることができる。」(同項柱書)とされていた。そして、令和3年改正前少年法では、18歳、19歳の者を特定少年として少年法61条の適用を排除する規定は存在しなかった。そこで、記述4、5、6は正しい記述となり、正解は肢2であった。

